

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
סמיר בן סעיד
אחמד טיבי

פ/25/6246

הצעת חוק-יסוד : הכרה במדינה פלסטינית

1. שטח מדינת ישראל
על אף האמור בחוק-יסוד : מקרקעי ישראל¹, גבולות מדינת ישראל יהיו אלה שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק בין ישראל למצרים מיום 24 בפברואר 1949, בין ישראל ללבנון מיום 23 במרץ 1949, בין ישראל לעבר הירדן מיום 4 באפריל 1949 ובין ישראל לסוריה מיום 23 ביולי 1949.
2. הכרה במדינת פלסטין
מדינת ישראל תכיר לצידה במדינת פלסטין, שתהיה מדינה עצמאית וריבונית, בהתאם להחלטת העצרת הכללית של האומות המאוחדות מספר 67/19.
3. ירושלים המזרחית כבירת פלסטין
מדינת ישראל תכיר בירושלים המזרחית כבירת מדינת פלסטין.
4. תיקון חוק-יסוד :
בחוק-יסוד : ירושלים בירת ישראל² – ירושלים בירת ישראל

(1) סעיף 5 – בטל ;

(2) בסעיף 6, הסיפה החל במילים "ובכלל זה" – תימחק.

דבר הסבר

הכרה במדינה פלסטינית, עצמאית וריבונית בגבולות 1967, לצד מדינת ישראל תבטיח כינון שלום בין העם היהודי והעם הפלסטיני, ובהתאם לכך תביא ביטחון ושגשוג לשני העמים ויציבות ושקט לאזור.

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 56.
² ס"ח התשע"ח, עמ' 898.

הכרה במדינה פלסטינית והקמתה לצד מדינת ישראל תוביל גם לכינון של שלום בין ישראל לעולם הערבי, וגם שלום זה יקדם את הביטחון והשגשוג של שתי המדינות.

ההסדר המדיני המוצע בהצעת חוק-יסוד זו יסלול את הדרך לעשיית צדק ופשרה היסטוריים בין שני העמים.

יצוין כי לפי סעיף 7 לחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל, הצעת חוק-יסוד זו תדרוש את אישורם של 80 חברי הכנסת.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/4891/25; הוסרה מסדר היום ביום כ"ח בתשרי התשפ"ה (30 באוקטובר 2024)).

הצעת החוק זהה לפ/4891/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)